

0105021-87.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 3675/2015 - 95º Distrito

Policial - Cohab Heliópolis, 485/2015 - 95º Distrito Policial - Cohab Heliópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS DE OLIVEIRA PAULINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0105021-87.2015.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0105021-87.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 3675/2015 - 95º Distrito

Policial - Cohab Heliópolis, 485/2015 - 95º Distrito Policial - Cohab Heliópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS DE OLIVEIRA PAULINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

MATEUS DE OLIVEIRA PAULINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos, 129, "caput", 329, "caput" e 331, todos do Código Penal, por fatos ocorridos, no dia 08 de dezembro de 2015, por volta das 11h30, na Rua da Alegria, Sacomã, nesta Comarca da Capital.

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2017 (fl. 130).

Não localizado o réu para citação pessoal, foi citado por edital, tendo o processo sido suspenso nos termos do art. 366 do CPP em 21 de fevereiro de 2018 (fls. 150), O processo retomou seu regular curso em 27 de maio de 2019 com o réu tendo comparecido em cartório, oportunidade em que foi pessoalmente citado (fl. 153). É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o teor da certidão de fls. 179, decreto a revelia do réu.

Consideradas as situações processual/pessoal do acusado MATEUS DE OLIVEIRA PAULINO (menoridade relativa à época dos fatos) e as penas máximas em abstrato cominadas para os delitos previstos nos art. 129, caput, 329 e 331, todos do CP - que não ultrapassam privação de liberdade de 2 anos -, em conjugação com o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal - com a redução pela metade por força da menoridade relativa, ex vi do art. 115 do Código Criminal -, sem olvidar o disposto no art. 119 do mesmo Codex, decorridos mais de 2 anos de trâmite processual, de rigor o imediato trancamento da relação jurídico-processual, em face do acusado por ausência de justa causa, ante o inevitável reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Ante o exposto e o mais que consta dos autos, reconheço a inexistência de justa causa, com fundamento no artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, trancando a presente ação penal movida em face do acusado MATEUS DE OLIVEIRA PAULINO, qualificado nos autos.

Prejudicada a audiência designada para hoje. Libere-se a pauta.

Autorizo a extração de cópias.

Com o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

Intime-se o réu, por edital, desta sentença.

P.I.C.

São Paulo, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA